

עין משפט‏ **ג**ר מצוה

כה:

ואי מקרא ה"א לא יקריבה חטאת ואשם אצל יקריבה עולה ושלמים

אם ירצה קמ"ל הילכתא חטאת מתה ותמורת אשם קריבה עולה דוקא: **רבי עקיבא אומר אין צריך חרי הוא אומר אשם הוא**

הוא קרב ואין תמורתו קריבה הא פ"ה קרא. וא"ת לישני ליה

דאינטריך קרא למיקס עליה צעשה

כדשני לעיל לרבי ישמעאל וי"ל דהוא לא משמע עשה [כ"ן] כמו רק דהוי מיעוטא וא"ת ומאי קאמר ר"ע לרי' ישמעאל אינו צריך הא אינטריך דאשם קרב דר' ישמעאל לעשה דלא משמע מהוא וי"ל דר"ע מיטעא קטעי צמילתיה דר' ישמעאל דס"ד דלית ליה לרי' ישמעאל הילכתא דחמש חטאות ולא מיייתי ר' ישמעאל קרא שאינו קרב ומש"ה [אמר] אינו צריך הא הוא [אומר וכו'] דמשמע שפיר מיעוטא דאינו קרב וא"ת ואכתי מאי קא"ל ר"ע אינו צריך [הא] ר"ע גופיה לא דריש הוא להאי דרשא אלא לכדכר הוגא אמר רב ס"ל א"כ גס לרי' ישמעאל אינטריך ליה לכדכר הוגא ומאי קא"ל ר"ע דאינו צריך רק הא צריך וצריך כיון דהוא אתא לדרשא אחרינא כדכר הוגא וי"ל דלמאי דפרישית אתי שפיר דר"ע טעה דצברי ר' ישמעאל וסבר דלית

ליה הילכתא דחמש חטאות ולא אייתי קרא דרק אלא למעוטי מהקרבא ולה"ק ולדידך דלית לך ההלכה ומנרכת רק לומר דלא קרב אינו צריך רק דשפיר מני' למידרש מהוא צאשם גופיה צשלמא לד ידי דאית לי הילכתא צחמש חטאות מתות ובאשם לא צריכא לי קרא דהוא למעוטי אשם מהקרבא דנפקא ליה מהילכתא דלא קרב אשם ודרשנין הוא לכדכר הוגא וכי אתא קרא דרק לעשה אלא לדידך דלית לך הילכתא אלא דרשא מקרא דרק לאיסור הקרבא אינו צריך לרק קטוב שתדרוש משפט תמורת אשם מהוא הכתוב צאשם גופיה יותר משתדרוש לכדכר הוגא: **וְכִי אֵתָּא קְרָא אֲשֶׁם שְׁנִיתָק דְרַעֲיִיָּה**. דקמ"ל חטאת שמתו צעליה נתכפרו צעליה עברה שנתה תמות וכל צצחטאות מתה צאשם רועה והיינו ניתק לרעיייה שנמסר לרועה כגון אשם [שנאצד] ונתכפרו צעליו צאחר ואחרי כן נמאל: רועה ב־אִינְטֵרִיךְ שירעה עד שיסתאצ ויציא צדמיו עולה וןקאמר] רב הוגא דאס אחר שנתקו ונתנו למרעה הבהמות לקחו ושחטו [סתם]² כשר והוי עולה כיון שלצסוק דמיו היו נופלין לעולה: **בִּירְתָּךְ אֵין דֵּא נִיתָב דֵּאמֵר קְרָא הוּא בְּהוּיִיתוּ יֵהֱא**. והיינו אשם ופסול פירוש מהוא משמע וַ לא מדלא קאי להכי אתא הוא לאשמעינן דצעי ניתוק וקשה להאי גירסא דלמה לי קרא דהוא הא הילכתא הוא דכל צצחטאות מתה דהיינו נתכפרו צעליה צאשם רועה אלמא דצעי ניתוק ותו דצפ"ק דשצובות (דף יג.) דַ קאמר א"ה כי לא ניתק נמי ומשני גזירה לאחר כפרה אטו לפני כפרה אלמא דניתוק לא היו אלא מדרבנן צעלמא והכא מפיק ליה מקרא דהוא והסתם נמי קשה וזה הלכה היא דצעי ניתוק ופי' ר"ת [דהילכתא] נישנית [כל צצחטאות מתה] צאשם עולה צלא שום ניתוק וזה דקאמר הש"ס צאשם רועה משום דגזרו רבנן דצעי [רעיייה] משום גזירה דלאחר כפרה אטו לפני כפרה והכא אומר ר"ת דלא גרסינן ניתק אין לא ניתק לא דודאי לא מקרא הוא דצעי ניתוק אלא רבנן גזרו דצעי ניתוק לרעיייה

כדמוכח צפ"ק דשצובות (שס) דקאמר גזירה לאחר כפרה אטו לפני צעי עקירה ותני צמילתיה דרב הוגא שחטו לשם עולה כשר הַ וגרסינן מ"ט ולדידיה הכי פירושו מ"ט צעי עקירה שצריך שישחטנו לשם עולה צפירוש והלא סוף סוף עומד דמיו לעולה כשיסתאצ אמר קרא הוא בהיייתו יאה הוויית אשם עד שיעקרו צפירוש לשם עולה הא מהלכתא ה"ה³ בלא עקירה נמי כשר לעולה וַ ואיכא למ"ד התם צפסחים דרב הוגא לא צעי עקירה ותנא צמילתיה דרב הוגא שחטו סתם כשר לעולה ולדידיה נמי גרסינן מ"ט והכי פירושא מ"ט לא צעי עקירה הואיל והיה שס אשם עליו דאי משום הילכתא דנישנית [דקרב] עולה אימא דווקא ע"י עקירה ומשני (הוא) דאמר קרא הוא בהיייתו יאה שיהא לאחר כפרה עומד לעולה (והיה) אף לפני עקירה כמו שעמיד להיות כשיסתאצ היינו עולה יהיה צלא שום עקירה צין⁴ למר צין למר ניתוק לרעיייה לא צעי אלא מדרבנן צעלמא כדפרשנין⁵): **אֲמַר מֵר הֶלֶבֶת הוּא בְּנוּיָר**. פירוש דסתומים יפלו לנדצה: ותו ליכא והתניא ושאר חייצי קינין צבתורה. כגון מזורע צמציא לטהרת חטאת העוף ועולת העוף אס דל הוא והפריש מעות לקינו צעזרו דל והעשיר: [רצא] צכולן להציא חטאת צהמה יציא. והעולה יציא מציתו וַ וה"ג וצריך לומר צצשעה שהפריש המעות תחילה אמר הרי אלו לזרעו והיה צידו להציא צכולן פרידה אחת של חטאת או של עולה ולכן כשהעשיר יציא צהן צכולן נמי אמוס⁶ חטאת צהמה כדפ"ל אצל אמר לקרבנות ארעמו צשעת הפרשה מיד חל מקצת דמיו לחטאת ומקצת לעולה ולכשעשיר לא יוכל להציא מכולן חטאת צהמה או עולת צהמה דלא אמרינן מפני שראוי להציא צכולן שלמים אלא היכא דאמר לגזירותו אצל אמר אלו לקרבנות מזירות אין צידו להציא צכולן שלמים וצפ" מוסיק⁶ ומציא חובתו מדמי חטאתו ואין מוסיק⁷ ח'ועולתו משמע דאין יכול להציא מכולן חטאת מיירי דאמר [לקרבנות] זרעמו⁸ א"נ שהפריש מקצת לחטאת ומקצת לעולה. ע"כ הגה"ה:

מי שאמר פרק רביעי נויר

אצל וולדי קדשים. יעלו לצית הצחירה וימותו כדכתב⁹ חשא ובצת: **קמ"ל** ועשית עולותיך¹⁰ דשרו להו לעולה אַושלמים: **אלא אי מהלכתא**. ולא קמ"ל מקרא ה"א הילכתא דלמיתה אזולה ולד חטאת ואשם רועה ב־אֲצֵל אַאי אקריביה לא ליחייב עלה: **קמ"ל קרא**. דכתבי

רקס¹ ואין רק אלא למעט דהני הוא דמפרש צהו קרא ועשית עולותיך מקריצ אחת ולדומיהן ותמורתיהס¹² אצל ולד חטאת ותמורת אשם אַאי מקריצ להו קאי עלייהו צצשה דלאו הצא מכלל עשה עשה: **אשם שניתק לרעיייה**. כגון תמורת אשם או שעצרה שנתו או שנתכפרו צעליו או שמתו וניתק לרעיייה שינא וירעה עד שיסתאצ וימכר ויפלו דמיו לנדצה (ה) וַ שהקדיש ושחטו לשם עולה: **כשר**. הואיל וסופו לשפסול צו מוס הוא נמכר ומציאין צדמיו עולת נדצה. וקמ"ל טעמא דניתק הא לא ניתק וַ אף שלא שחטו לשם עולה אלא ששחטו סתם אינו כשר: **דאמר קרא הוא**ⁱ³ **צהוייתו יאה**. דכל זמן שלא ניתק מורת אשם (ב) מַעֲלִיו פסול: ע"א **אשם שניתק**. כגון שהפרישו ואצד והפריש אחר תחמי ואחר כך יַומנלא ובא גזבר ואמר ניתק זה לרעיייה ועבר ושחטו לשם עולה כשר לזרוק דמו לשם

עולה ולעשותו כליל כעולה אפילו לכתחילה משום דזה זכר וקדיש קדשים וזה זכר וקדיש קדשים דצאשם ועולה ליכא נקצה אצל שאר קדשי קדשים ששחטן לשם עולה אסור לזרוק דמן לשם עולה ואין כליל כעולה דכשרין ה כי שחטן לשם עולה אלא שלא עלו לצעלים לשם חובה¹⁴ אצל אין יוצאין תמורתן הראשונה אלא צחוקטן קיימו: **טעמא דניסא הא לא ניסא**. לא שרי לזרוק דמו ולעשותו כליל כעולה דאמר קרא הוא צהוייתו יאה אצל גבי שאר צצחים דלעולם אסור לעשות וַ עולה שאע"פ ששחטן לשם עולה אַאסור לשנות ולזרוק דמן לשם עולה כדאמר במסכת צצחים (דף ג.) כל הני לישני [ולחולין] הילכך לא אינטריך למיכתב לַהוא צהוייתו יאה: ע"א **ניתק ושחטו לשם עולה כשר**. לזרוק דמו לשם עולה אצל לא ניתק פסול משום דלשם אשם לא מצי זריק ליה שהרי נתכפרו צעליו ולשם עולה לא דאמר קרא הוא צהוייתו יאה דכשם שקודם שנתכפרו אס שחטו לשם עולה אינו אלא לשם אשם הכי נמי כי נתכפרו הואיל ולא ניתק אכתי הוי צחוקת אשם ואינו זריק לשם עולה ולשם אשם נמי לא דהא נתכפרו אלא הדס ישכך והצבר ישרף אצל שאר קדשים כגון פסח צזוקוק לרעיייה אפילו לא ניתק מפסח לשם שלמים כשר לזרוק דמו לשם שלמים ולהקטירו לשם שלמים. וַ ואי קשיא לר"ע נמי איכא למימר אי מהילכתא ה"א כו' דנימא נמי אשם הואַיט וקרב ואין תמורתו קריבה אולאו הצא מכלל עשה עשה ע"לר"ע ליכא למימר הכי דצשלמא לת"ק דאף יליף מועשית עולותיך דהא כתיב עשה בקרא ועשית להכי איכא למשמע וַ דקאי עליה צכשה אצל לר"ע ליכא למימר הכי דהא לא כתיב עשה בקרא ולא כתיב הוא קרב בקרא אלא הוא לחודא: **אמר מר הלכה היא צנויר**. דאע"פ שדמי חטאת מעורבים צהן יפלו לנדצה: **וטו ליכא**. אלא צנויר והאיכא הא דתניא: **אֶשֶׁר חִיּוּצֵי קִיּוּיִן צצתורה**. שהן צעולה ויורד: שהפרישו

כפרה וצפסחים פ' אלו צצרים (דף עג. ושס.) איכא למ"ד דרב הוגא צעי עקירה ותני צמילתיה דרב הוגא שחטו מ"ט צעי עקירה שצריך שישחטנו לשם עולה צפירוש והלא סוף סוף עומד דמיו לעולה כשיסתאצ אמר קרא הוא בהיייתו יאה הוויית אשם עד שיעקרו צפירוש לשם עולה הא מהלכתא ה"ה³ בלא עקירה נמי כשר לעולה וַ ואיכא למ"ד התם צפסחים דרב הוגא לא צעי עקירה ותנא צמילתיה דרב הוגא שחטו סתם כשר לעולה ולדידיה נמי גרסינן מ"ט והכי פירושא מ"ט לא צעי עקירה הואיל והיה שס אשם עליו דאי משום הילכתא דנישנית [דקרב] עולה אימא דווקא ע"י עקירה ומשני (הוא) דאמר קרא הוא בהיייתו יאה שיהא לאחר כפרה עומד לעולה (והיה) אף לפני עקירה כמו שעמיד להיות כשיסתאצ היינו עולה יהיה צלא שום עקירה צין⁴ למר צין למר ניתוק לרעיייה לא צעי אלא מדרבנן צעלמא כדפרשנין⁵): **אֲמַר מֵר הֶלֶבֶת הוּא בְּנוּיָר**. פירוש דסתומים יפלו לנדצה: ותו ליכא והתניא ושאר חייצי קינין צבתורה. כגון מזורע צמציא לטהרת חטאת העוף ועולת העוף אס דל הוא והפריש מעות לקינו צעזרו דל והעשיר: [רצא] צכולן להציא חטאת צהמה יציא. והעולה יציא מציתו וַ וה"ג וצריך לומר צצשעה שהפריש המעות תחילה אמר הרי אלו לזרעו והיה צידו להציא צכולן פרידה אחת של חטאת או של עולה ולכן כשהעשיר יציא צהן צכולן נמי אמוס⁶ חטאת צהמה כדפ"ל אצל אמר לקרבנות ארעמו צשעת הפרשה מיד חל מקצת דמיו לחטאת ומקצת לעולה ולכשעשיר לא יוכל להציא מכולן חטאת צהמה או עולת צהמה דלא אמרינן מפני שראוי להציא צכולן שלמים אלא היכא דאמר לגזירותו אצל אמר אלו לקרבנות מזירות אין צידו להציא צכולן שלמים וצפ" מוסיק⁶ ומציא חובתו מדמי חטאתו ואין מוסיק⁷ ח'ועולתו משמע דאין יכול להציא מכולן חטאת מיירי דאמר [לקרבנות] זרעמו⁸ א"נ שהפריש מקצת לחטאת ומקצת לעולה. ע"כ הגה"ה:
מת

מסורת הש"ס

(א) ב"ב ק"י: צבורות טז. תמורה יח. (ב) תמורה יח. וצחים: ה: קיב. קטו: מנחות ד. פסחים עג. (א) [דצרים יב,] (ד) [שס,] (ס) [שס,] (ו) [ויקרא ה,] (ז) [וצחים ב,] (ח) [וע"ע מוס' פסחים עג. ד"ה אשם ומוס' שצובות יב. ד"ה אשם ומוס' וצחים ה: ד"ה הג"ה ניתק ומוס' מנחות ד. ד"ה אשם שניתק וכו' דאריכות ומוס' תמורה יח. ד"ה ניתק].

הגהות הרי"ב

(א) רש"י ד"ה אשם שניתק וכו' שהקדישו ושחטו כל"ל והד"ה עם ד"ה כשר: (ב) ד"ה דאמר קרא כו' מורת אשם עליו ופסול וכו' ואינו כליל כעולה דאע"ג דכשרים הן כל"ל והד"ה עם ד"ה טעמא דניתק וכו' לשם עולה כדאמרו הילכך לא אינטריך כל"ל ומיתם כל הני לישני נמתק: (א) ד"ה ע"א ניתק וכו' אשם הוא הוא קרב וכו' דלא כמיב הוא:

הגהות מהר"ב רנשבורו

(א) גמ' אלא אי מהלכתא וכו'. ינ"צ ע"י א"י: [ב] תוס' ד"ה וכו' תלמא קרא וכו' מנלא רועה דאינטריך. מלת דאינטריך נמתק. וינ"צ כשר לעולה מדאינטריך כל"ל א"י: [ג] ד"ה ניתק כו' מדלא קאי להכי. ינ"צ ע"י א"י: [ד] בא"ד דצפ"ק דשצובות דף יב אצלמך גזירה לאחר כפרה אטו לפני כפרה ובפסחים פ' אלו צצרים קאמר א"ה כל"ל א"י: [ה] בא"ד וטני צמילתיה דרי"ה שחטו לשם עולה כשר דגרסינן כל"ל: [ו] בא"ד הא מהלכתא ה"ה צלא עקירה נמי כשר לעולה ולמ"ד כל"ל: [ז] ד"ה אמר מר הלכה היא צנויר וכו' וה"ג. חי' וה"ג נמתק. וינ"צ הגה"ה כל"ל. א"י: [ח] בא"ד וצפ" טרף בקלפי וכו' ואין מוסיק. חי' מוסיק צתרא נמתק. וינ"צ מציא מדמי עולתו:

הגהות התוספות

- י"ל נמתק לרועה.
- מיתת סתם נראה מיותר ועי' צמוס' שאח"ו. 3. י"ל מיתת הא"ה. 4. י"ל וצין. 5. מיתת אומר נמתק. 6. י"ל אימא מוסיק כו'. 7. י"ל ואין מוסיק ומציא חובתו מדמי עולתו. 8. י"ל לקרבנות טומאתו.

לג א מיי פ"ד מהל' פסולי מוקדשין ה' א ופ"ד מהל' תמורה ה"ב:

לד ב מיי פ"ד מהל' פסולי מוקדשין ה"ב:

לה ג מיי שס הלגיו: לו ד מיי שס פ"ה הל"ה:

נוסחת הרי"ב

(א) (ושלמים) לתא צכ"י: (ב) (אצל) ליתא צכ"י: (ג) ואי: (ד) ולא ולד: (ה) ואי: (ו) (סדקדים: [ז] (אף) ליתא צכ"י: [ח] תורת אשם פסול עליו. גליין ע"א: [ט] ואח"כ צא גזבר: ין לשם עולה: [כ] כדאמר כל הני לישני וכו' כל"ל והשאר תלמא: [ל] למכתב צהו: מן גליין ואי קשיא: [נ] אשם הוא הוא קרב: [ס] דלאו: [ע] ומשני לר"ע כו' [סן ממתק: [ז] וכן שאר חייבי:

מוסף רש"י

באשם רודעה. עד שיזום וימכר ויפלו דמיו לקין מנחנה עולה כשר לשם ועורה לכהנים. זה מדרש דרש ירודע הסין צצקלים ותמורה (ב"ב קי.) אשם שניתק לרעיה. שמתו צעליו אַו נתכפרו צאחר, וטחאל ואשם אין צין נדצה, ומשתכפרו צאחר אין תקנה לה. וגבי חטאת הילכתא מגירי לה דממה, ובאשם מגירי הלכתא כל צצחטאות מתה צאשם רועה, ואס ניתקו מעליו ושקליטו לצור לרעות שיתכאב ויפלו מן מוס ויפול דפמחו ולהוצילו לחולין, וכל הרועים דמהים נופלים לנדצה, ומה היא נדצה. שס שפירות היו צמקדס וכמוז עליהן נדצה וסס היו תומין כל מומר דמי חטאת ואשם ומציאן משס קין המוצא עולות, כשר לשם ועירות לכסיה, שזרו מדרשו על ירודע הסין צצמ' תמורה (כג.) וזה לא המתין עד שיזום ומשנתקין לרעיה שחטו סתם, כשר לעולת קין המונח האיל וסוף סוף דמיו לא היו מומדים (פסחים עג. וכע"ז וצחים ה. ומנחות ד. ותמורה יח.).

פי' הרא"ש

למה לי קרא לחטאת ואשם למעוטי דאיןן קריבין הא הילכתא מגירי לה דלמיתה אולי: הלכתא מגירי לה כל שבושטאות מתה באשם רועה. תרעה עד שחטאתא ויביא בדמיה עולה אבל אשם איהו גופא לא: אשם שניתק לרעיה שמשירו לרועה ואח"כ שחטו לשם עולה כשר. הלכה היא צנויר כמז' אומר מר. ותו ליכא דמשמע דוקא צנויר היא הלכה אבל לא בשאר חייבי קרבנות: והתניא ושאר חייבי קינין שבתורה כגון זב ובהה וירולדת:

א) ששמע דלמי רבית לא היה הגירסא צגמ' אמר מר הלכה היא.